

1513917-41.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Pois bem.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas em uma sacola plástica.

Ocorre que, Policiais Civis, durante a operação sufoco, ao averiguarem denúncia de tráfico na passarela situada na região, visualizaram o réu agachado mexendo em um saco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513917-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513917-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE BRAZ DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JOÃO HENRIQUE BRAZ DOS SANTOS, qualificado à fl. 12, como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06.

No dia 14 de junho de 2022, por volta das 11h30min, na Rua Pedroso Da Silva, 899, Jardim Helena, nesta cidade e comarca, o réu, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 43 porções de "maconha", contendo tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 81,8g e 46 (quarenta e seis) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 28,5g, além do valor de R\$ 229,00 em espécie, conforme auto de exibição apreensão as fls.09/10 e laudo de constatação as fls.18/21, as quais (substâncias entorpecentes), ante as circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Pois bem.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas em uma sacola plástica.

Ocorre que, Policiais Civis, durante a operação sufoco, ao averiguarem denúncia de tráfico na passarela situada na região, visualizaram o réu agachado mexendo em um saco plástico.

Decididos pela abordagem, os agentes localizaram no interior da sacola porções de maconha e de cocaína e em revista pessoal na calça do réu encontram o valor de R\$229,00, oriundos do comércio ilícito de entorpecentes.

Preso em flagrante, conduzido ao Distrito Policial, e formalmente interrogado, o réu se manteve em silêncio (fl.08).

No local da prisão, a quantidade e variedade de entorpecentes, além dos valores em espécie, demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 46/49)

Pedido de liberdade provisória (fls. 51/52 e 57/74). Manifestação do MP (fls. 86/88). Indeferimento do pedido (fls. 91/92).

Habeas Corpus nº 2144270-20.2022.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls. 95/98). Indeferida a liminar (fls. 99).

Em 08/07/22, foi recebida a denúncia (fls. 111/112).

Defesa prévia (fls. 113/114).

Exame químico-toxicológico (fls. 120/122).

Manutenção da denúncia (fls. 129).

Réu citado (fls.139).

Denegada a ordem de Habeas Corpus (fls. 145/148).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 3/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), no laudo de constatação (fls. 18/21), no exame químico-toxicológico (fls. 120/122), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela processual.

Paulo Augusto, policial, disse que estava numa operação denominada sufoco, para o combate ao tráfico entorpecente. Pelo local dos fatos (referido na denúncia), avistou o réu na passarela, de posse de uma sacola, derivando disso a abordagem e o encontro na sacola 46 eppenderorfs, contendo cocaína, 38 porções de maconha, e 5 frascos, contendo maconha, além da quantia de R\$ 229,00, fracionada, em notas de 2, 5, 10 e 20 reais. O réu confessou a traficância.

Igual depoimento prestou o policial Reginaldo. Dirigiram-se (ele e o parceiro) ao referido local, avistaram o réu, encontraram (com o mesmo) as drogas (maconha e cocaína), e a quantia de mais ou menos R\$ 200,00, em notas fracionadas, tendo aquele confessado o crime descrito na denúncia.

O réu, no interrogatório, confessou a prática do crime, na sacola que portava cocaína e maconha, além da quantia de mais ou menos R\$ 200,00.

Passo a analisar e a individualizar a pena

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é primário. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este juízo. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Vale apontar que o réu, menor de 21 anos de idade ao tempo dos fatos, confessou os fatos, de modo que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse a atividades criminosas, com base no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, autorizo o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno JOÃO HENRIQUE BRAZ DOS SANTOS, qualificado à fl. 12, como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções, e à 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ante a condenação a penas restritivas de direitos, não permanecem as circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.

Decreto a destruição das drogas e perdimento de valores e bens usados na traficância.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.